ولو نافقة (الثانى أن يكون) رأس المال (معينا) فلا يصح أن يقول ضارب بما فى أحد هذين الكيسين سواء تساوى ما فيهما أو اختلف وسواء علما ما فيهما أو جهلاه لانها عقد تمنع صحته الجهالة فلم تجز على غير معين كالبيع (معلوما) قدره فلا يصح أن يقول ضارب بهذه الصبرة من الدنانير والدراهم لانه لابد من الرجوع الى رأس المال عند المفاضلة ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل (ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبضه) أى العامل لرأس المال (بالمجلس ولا القبول) منه بان يقول قبلت فلو احضر رب المال المال وقال له اتجر به ولك ثلث ربحه مثلا واشترى العامل به عروضا فى المجلس قبل قبضه وقوله قبلت صحت المضاربة والشراء وهذا قال فى المنتهى فتكفى مباشرته (الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح) أى ربح المال كثلثه أو ربعه أو خمسه أو سدسه أو سبعه (فان فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة (فهى فاسدة ويكون للعامل فى المضاربة الفاسدة (اجرة مثله) نص عليه (وما حصل من خسارة) فى المال (أو ربح فللمالك) لانه نماء ملكه * (تنبيه) * قال الفتوحى فى شرح المنتهى فاما ان رضى المضارب بان يعمل بغير عوض مثل أن يقول قارضتك والربح كله لى ودخل على ذلك فلا شئ له لانه متبرع بعمله فاشبه مالو أعانه أو توكل له بغير جعل انتهى (وليس للعامل شراء من) أى شراء رقيق (يعتق على رب المال) بغير اذن فى ذلك لان عليه فيه ضررا ولان المقصود من المضاربة الربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا فان اشتراه باذن رب المال صح وعتق وتنفسخ المضاربة فى قدر ثمنه لانه قد تلف ويكون محسوبا على رب المال وان كان ثمنه كل المال انفسخت كلها وان كان فى المال ربح رجع العامل بحصته منه (فان فعل) بان اشتراه بغير اذن رب المال صح الشراء و (عتق) على رب المال لان القول بصحة الشراء يوجب عتقه واذا صح الشراء (و) عتق (ضمن ثمنه) الذى اشتراه به لان التفريط منه حصل بالشراء (ولو لم يعلم) انه يعتق على رب المال لان مال المضاربة تلف بسببه ولا فرق فى الاتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل (ولا نفقة للعامل) فى مضاربة لانه دخل على ان له فى الربح جزأ فلا يستحق غيره اذ لو استحقها لافضى الى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة (الا بشرط) فقد نص عليه كوكيل (فان شرطت) محدودة فهى أولى قال الامام أحمد أحب الى أن يشرط نفقة محدودة لان فى تقديرها قطعا للمنازعة وان شرطت (مطلقة واختلفا) بأن تشاحا فيها (فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة) لان اطلاق النفقة يقتضى جميع ما هو من ضروراته المعتادة فكان له النفقة والكسوة كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره (و يملك العامل حصته) المشروطة له (من الربح بـ) مجرد (ظهوره قبل القسمة) قال أبو الخطاب رواية واحدة (كالمالك) أى كرب المال وكما يملك المساقى حصته بظهورها لان الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فاذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط قياسا على كل شرط صحيح فى عقد (لا) يملك (الاخذ منه الا باذن) من رب المال لان نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه وتحرم قسمته والعقد باق الا باتفاقهما على ذلك (وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض فرضى ربه بأخذه قومه) أى مال المضاربة (ودفع للعامل حصته) من الربح الذى ظهر بتقويم المال (وان لم يرض) رب المال بأخذ العرض (فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه) لان عليه رد المال ناضا كما أخذه منه ذهبا أو فضة (والعامل) فى المضاربة (أمين) فى مالها لانه